

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NO. F/1596, REPRESENTADA EN ESTE ACTO FIBRA HOTELERA, S.C. POR EL SEÑOR SIMÓN GALANTE ZAGA A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ EL "ARRENDADOR", Y POR OTRA PARTE BANCO SANTANDER MÉXICO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. EDMUNDO DE JESÚS PÉREZ TOLEDO Y EL C.P. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MONTIEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "ARRENDATARIO", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 01 de septiembre de 2023, **DEUTSCHE BANK MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/1596, REPRESENTADA EN ESTE ACTO FIBRA HOTELERA, S.C. EL SEÑOR SIMÓN GALANTE ZAGA**, en calidad de Arrendador, y **LOS SEÑORES MDN. RICARDO TADEO SANCHEZ BERNAL** y el **C. P. MARIO ARENAS CASTRUITA**, en calidad de Arrendatario, celebraron un contrato de Arrendamiento (en lo sucesivo el "Contrato") respecto del local comercial marcado con el número **F-02A**, con una superficie aproximada de **432 m² (Cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados)**, (en lo sucesivo La Localidad Arrendada), ubicado en Paseo de Las Hdas, s/n Lote 4, Norte, Jardines de la Hacienda, 54720, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, habiéndolo pactado por un plazo forzoso de 5 (cinco) años.

SEGUNDO.- Con fecha 05 de septiembre de 2024 se realizó el incremento anual de renta para quedar en \$201,691.51 (doscientos un mil seiscientos noventa y uno pesos 51/100 Moneda Nacional) más IVA.

DECLARACIONES

EL "ARRENDADOR" DECLARA:

a) Es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de México y autorizada para actuar como institución fiduciaria en las operaciones a que se refiere el artículo 46 (cuarenta y seis), fracción XV, de la ley de instituciones de crédito, según se acredita con la escritura pública número 57,861, de fecha 25 de febrero del 2000, otorgada ante el licenciado Miguel Alessio Robles, titular de la notaría pública número 19 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio de la Ciudad de México, con fecha once de abril del año dos mil, en el folio mercantil número 262411.

b) En los términos de su contrato constitutivo de fecha 31 de julio de 2012 y su convenio modificatorio de fecha 28 de noviembre de 2012, ambos suscritos la sociedad denominada Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, S.A. de C.V., como Fideicomitente y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, actuando única y exclusivamente como fiduciaria, el fideicomiso F/1596, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces en términos de los artículos 223 y 224 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

c) El fin principal del fideicomiso F/1596, consiste en la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles para ser destinados al hospedaje, así como adquirir el derecho a percibir ingresos provenientes de contratos de arrendamiento, recibir financiamiento para los fines señalados con garantía sobre dichos bienes inmuebles, y otorgar financiamiento a terceros con garantía inmobiliaria

d) Su representante tiene facultades para celebrar el presente contrato según se desprende de la Escritura Publica 25,313 de fecha 05 de octubre de 2012 otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Caso Velázquez, Notario Público número 17 del Estado de México, facultades que a la celebración del presente contrato no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna.

e) La clave del Registro Federal de Contribuyentes de su representada es: **FFX121005C6A**

EL "ARRENDATARIO" DECLARA:

a) Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos autorizada para operar como institución de Banca Múltiple en los términos de los artículos octavo y décimo tercero transitorios de la ley de instituciones de crédito.

b) Sus representantes están debidamente facultados para celebrar el presente contrato, según consta en la Escritura Pública No. 82,370 de fecha 19 de febrero de 2009 otorgada ante la fe del Lic. Alfonso González Alonso, Notario Público No. 31 y la Escritura Pública No. 89,022 de fecha 05 de marzo de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Alessio Robles Notario Público No. 19, ambos de la Ciudad de México, respectivamente, manifestando bajo protesta de decir verdad que hasta este momento no les han sido limitadas, revocadas o modificadas sus facultades en forma alguna.

c) Se encuentra inscrito el registro federal de contribuyentes bajo el No. **BSM970519DU8**.

DECLARAN LAS PARTES:

A. Que cuentan con las facultades suficientes para suscribir el presente convenio y obligarse en los términos del mismo, facultades que hasta la fecha no han sido limitadas, revocadas ni modificadas en forma alguna.

B. Reconocen mutuamente su personalidad jurídica y capacidad legal de sus apoderados para celebrar este convenio.

C. Para todos los efectos legales a que haya lugar, los términos utilizados en el presente convenio tendrán el mismo significado que les fue atribuido en el Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario.

D. Que a la fecha de firma de este convenio no existe adeudo alguno por parte del Arrendatario.

E. Es interés de las partes modificar "EL CONTRATO" en lo que respecta a la Cláusula Segunda, para quedar según se establece en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las Partes acuerdan modificar la Cláusula Segunda de "EL CONTRATO" para quedar de la siguiente manera:

SEGUNDA. - PLAZO

*"La vigencia del presente contrato de arrendamiento será de **5 (cinco) años**, forzosa para ambas partes, contados a partir de la fecha de firma del presente CONTRATO al 01 (uno) de septiembre de 2030 (dos mil treinta) ..."*

SEGUNDA.- Las Partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos del presente convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de EL CONTRATO.

Por lo anterior, las Partes están de acuerdo en que el presente instrumento, así como EL CONTRATO en todo aquello que no se oponga al presente, representan el acuerdo total de ellas respecto del objeto del mismo, y en caso de oponerse a alguna de las disposiciones del presente, imperará en todo momento lo establecido en este instrumento.

TERCERA.- El presente convenio empezará a surtir sus efectos a partir del día de su firma.

CUARTA.- Domicilios.- Para los efectos relativos al presente convenio, las Partes señalan como domicilios los mismos que constan en EL CONTRATO.

QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a los fueros que pudieran corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo firman por Cuadruplicado en la Ciudad de México, el día **26 (VEINTISÉIS) DE MAYO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)**.

EL ARRENDADOR
CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NO. F/1596, A través de su
representante FIBRA HOTELERA, S.C.

REPRESENTADA POR EL SR.
SIMÓN GALANTE ZAGA

EL "ARRENDATARIO"
BANCO SANTANDER MÉXICO, S. A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER

ARQ. EDMUNDO DE JESÚS PÉREZ TOLEDO
APODERADO

C.P. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ MONTIEL
APODERADO

